⚠ Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу

Федеральный закон от 01.04.2025 N 41-ФЗ (ред. от 26.07.2026) "О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в...

Статья 9. О внесении изменений в Федеральный закон "О связи"

Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2006, N 31, ст. 3431; 2007, N 7, ст. 835; 2010, N 7, ст. 705; N 31, ст. 4190; 2011, N 50, ст. 7351; 2012, N 31, ст. 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 30, ст. 4062; N 44, ст. 5643; N 48, ст. 6162; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4273; N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4342, 4383; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4213; N 28, ст. 4558; 2017, N 17, ст. 2457; N 31, ст. 4742, 4794; N 50, ст. 7557; 2018, N 53, ст. 8453, 8455; 2019, N 18, ст. 2214; N 23, ст. 2914; 2021, N 1, ст. 27, 72, 74; N 24, ст. 4188; N 27, ст. 5147; 2022, N 1, ст. 34; N 29, ст. 5323; 2023, N 32, ст. 6205; 2024, N 33, ст. 4912, 4999; N 53, ст. 8562) следующие изменения:

1) в статье 44:

а) в абзаце втором пункта 2 слова "оконечного оборудования" заменить словами "пользовательского оборудования (оконечного оборудования), в том числе пользовательского оборудования (оконечного оборудования), использующего программные и радиоэлектронные средства, которое предназначено для пропуска трафика между сетями связи и (или) сетями передачи данных с возможностью одновременного использования нескольких идентификационных модулей (далее - абонентский терминал пропуска трафика), средства связи, которое предназначено для предоставления абоненту возможности пользования услугами электросвязи, выполнения функции систем коммутации, маршрутизации трафика в сети электросвязи (далее - виртуальная телефонная станция)";

б) абзац девятый пункта 6 изложить в следующей редакции:

"Оператор связи до начала оказания услуг связи обязан осуществлять проверку соблюдения требований, предусмотренных абзацем восьмым настоящего пункта, с использованием государственной информационной системы, указанной в статье 44.2 настоящего Федерального закона, а также наличия запрета на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, указанного в пункте 7.1 статьи 45

настоящего Федерального закона, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. В случае, если при проверке оператор связи обнаружит, что указанные требования не соблюдаются и (или) указанный запрет установлен, оператор связи обязан не оказывать в отношении данного абонентского номера услуги связи, о чем уведомляет абонента в порядке, установленном правилами оказания услуг связи.";

в) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Использование абонентских терминалов пропуска трафика, виртуальных телефонных станций с нарушением требований, установленных настоящим Федеральным законом и (или) правилами оказания услуг связи, не допускается.";

2) статью 44.1 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. Абонент в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, вправе направить оператору подвижной радиотелефонной связи отказ от получения рассылки. Оператор подвижной радиотелефонной связи обязан прекратить рассылку абоненту, направившему указанному оператору отказ в соответствии с настоящим пунктом.";

3) дополнить статьей 44.1-1 следующего содержания:

"Статья 44.1-1. Массовые вызовы

1. Массовые и (или) автоматические телефонные вызовы в сети связи общего пользования (далее - массовые вызовы) должны осуществляться при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение массовых вызовов. Массовые вызовы признаются осуществленными без предварительного согласия абонента, если заказчик массовых вызовов в случае осуществления массовых вызовов по его инициативе или оператор связи в случае осуществления массовых вызовов по инициативе оператора связи не докажет, что такое согласие было получено.

2. Абонент в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, вправе направить оператору связи отказ от получения массовых вызовов. Оператор связи обязан прекратить массовые вызовы абоненту, направившему указанному оператору отказ в соответствии с настоящим пунктом.

3. Массовые вызовы по инициативе заказчика массовых вызовов осуществляются на основании договора, заключенного с оператором связи, абоненту которого предназначены массовые вызовы. Предметом указанного договора являются услуги по осуществлению массовых вызовов оператором связи.

4. Массовые вызовы, осуществляемые с нарушением требований настоящего Федерального закона, являются незаконными, за исключением массовых вызовов, осуществляемых по инициативе государственных органов и подведомственных им организаций, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, а также иных органов и (или) организаций, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.";

4) статью 45:

а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Физическое лицо вправе установить запрет на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи одним из следующих способов:

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг;

2) при личном обращении в организацию, указанную в пункте 5 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".";

б) дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:

"7.2. Снятие указанного в пункте 7.1 настоящей статьи запрета на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи возможно только при личном обращении в организацию, указанную в пункте 5 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".";

в) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Передача абонентом - физическим лицом или пользователем услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя абонентского номера, выделенного ему на основании договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи или предоставленного в пользование в рамках указанного договора, иным лицам не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 10 настоящей статьи.";

г) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Абонент - физическое лицо вправе передать абонентский номер, выделенный ему на основании договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, лицам, являющимся членами его семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушками, бабушками и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)

братьями и сестрами), а также иным лицам, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.";

5) в статье 46:

а) пункт 1 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

"в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, предоставить уполномоченному государственному органу, осуществляющему оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, запрошенные им сведения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в сроки, порядке, составе и формате, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

"9.1. Оператор связи, с сети связи которого инициируется телефонный вызов, обязан передавать на пользовательское оборудование (оконечное оборудование) информацию об абоненте - юридическом лице либо индивидуальном предпринимателе, инициировавших телефонный вызов, в сроки, порядке, составе и формате, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

в) пункт 14 дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если отправка указанного короткого текстового сообщения осуществляется в момент телефонного соединения, указанное короткое текстовое сообщение передается на пользовательское оборудование (оконечное оборудование) только после окончания данного телефонного соединения.";

г) дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16. Оператор связи обязан осуществлять взаимодействие с государственной информационной системой противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.";

д) дополнить пунктом 17 следующего содержания:

"17. Работникам оператора связи или лицам, действующим от имени оператора связи, запрещается использование принадлежащих иностранным юридическим лицам и (или) иностранным гражданам информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для обмена электронными сообщениями исключительно между пользователями этих информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, при котором отправитель электронного сообщения определяет получателя или получателей электронного сообщения и не предусматривается размещение

пользователями информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" общедоступной информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для информирования пользователей услугами связи.";

6) статью 68 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Абонент или пользователь услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя несет ответственность за неправомерное использование абонентского номера, выделенного ему на основании договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи или предоставленного в пользование в рамках указанного договора.";

7) в статье 71:

а) слово "Ввоз" заменить словами "1. Ввоз", слова "Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС" заменить словами "Евразийского экономического союза";

б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2. Ввоз в Российскую Федерацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, используемых для нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, осуществляется на основании разрешений, выдаваемых федеральным органом исполнительной власти в области государственной охраны и (или) федеральным органом исполнительной власти в области обороны в порядке, установленном указанными органами в пределах своих полномочий.";

в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Запрещается ввоз в Российскую Федерацию радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи и (или) приема радиоволн от космических объектов связи (спутников связи, в том числе двойного назначения) иностранных государств, не имеющих решения государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот.".

Новости

3 октября

Госслужащий получил отпускные авансом, а позже уволился – суд не дал нанимателю взыскать переплату

3 октября

Минздрав подготовил новые правила медосвидетельствования водителей

Не пропустите

Обложение доходов НДФЛ по единой шкале, увеличение размеров штрафов и другое – проект в Госдуме

2 октября

Проект с поправкой о повышении МРОТ с 1 января 2027 года внесен в Госдуму

2 октября

В госзакупки строительных и ремонтных работ ввели оценку деловой репутации с 1 октября 2026 года

1 октября

Видеосеминары КонсультантПлюс для юриста: выпуски за III квартал 2026 года

Все новости →